

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4133/2542

การรถไฟแห่งประเทศไทย
นาย แดง บุญ เสริม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867, มาตรา 875, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

กรรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า กรรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยโอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น จำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยรถยนต์กับจำเลยที่ 3 เป็นผู้เข้าซื้อรถยนต์จากบริษัท ง. ผู้ให้เข้าซื้อ บริษัทดังกล่าวจึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิในรถยนต์ การที่จำเลยที่ 1 เพียงโอนสิทธิการเข้าซื้อตามสัญญาเข้าซื้อรถยนต์แก่ ส.กรรมสิทธิในรถยนต์จึงยังคงเป็นของบริษัทง. ผู้ให้เข้าซื้อ กรณีมิใช่เป็นการที่ผู้เอาประกันภัยโอนรถยนต์ที่เอาประกันภัยให้บุคคลอื่น กรรมธรรม์ประกันภัย จึงไม่สิ้นผลบังคับ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุไว้กับจำเลยที่ 3 ส.ผู้ซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุเป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์โดยส. เป็นหุ้นส่วนประกอบการค้าร่วมกับจำเลยที่ 1 ส. และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองและใช้รถยนต์ และ ส. เป็นตัวแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของ ส. และจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์คันเกิดเหตุต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วยแต่คำฟ้องมิได้กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบเพราะเหตุที่ ส. ซื้อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยโดยความยินยอมของจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัย คำฟ้องของโจทก์จึงอ้างเหตุที่จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยคำจนต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เพราะจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบในเหตุละเมิดด้วยเท่านั้น ดังนี้เมื่อ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์แล้ว จำเลยที่ 3 ก็ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดแก่โจทก์ซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถไฟดีเซลราง ขบวนที่ 248 ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นหุ้นส่วนกับนายสำรวย คุ่มแสงขาว โดยประกอบกิจการค้าร่วมกัน จำเลยที่ 1 และนายสำรวยเป็นผู้ครอบครองและใช้รถยนต์หมายเลข ทะเบียน บ-6918 ลพบุรี ในการประกอบกิจการค้า โดยจำเลยที่ 1 ได้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2535 เวลา 7.55 นาฬิกา ขณะที่นายสำรวยขับรถยนต์คันดังกล่าวไปในกิจการค้าร่วมกันของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายสำรวยไปตามถนนสายบำเหน็จณรงค์-จตุรัส เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 299/3-4 ซึ่งเป็นทางข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณทางแยกสายชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่ นายสำรวยขับรถด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังขับรถขึ้นมาบนทางรถไฟตัดหน้ารถไฟขบวนที่ 248 ของโจทก์ในระยะกระชั้นชิด เป็นเหตุให้รถโบกี้กำลังดีเซลรางมีห้องขับ เลขที่ 1012 (กชข) รถจักรดีเซลนำขบวนของโจทก์ชนรถยนต์คันดังกล่าวกระเด็นตกไปข้างทางเป็นเหตุให้นายสำรวยถึงแก่ความตาย และรถดีเซลรางเลขที่ กชข 1012 ของโจทก์ได้รับความเสียหายหลายรายการ คิดเป็นค่าซ่อม 62,551.98 บาท ค่าลากจูงขบวนรถไฟของโจทก์ 4,477 บาท รวมค่าเสียหาย 67,028.98 บาท เหตุความเสียหายเกิดขึ้นเพราะการกระทำละเมิดของนายสำรวยซึ่งเป็นหุ้นส่วนและตัวแทนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ดังนั้น จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าว

แก๊สทกและจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนรยณต์คั่นดั่งกล่าวต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายแก๊สทกด้วย โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งสามแล้ว แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย โจทก์ขอคืดดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากค่าเสียดังกล่าวนับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องคืดเป็นเงิน 5,027.17 บาท รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี๋ยทั้งสิ้น 72,056.15 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 72,056.15 บาท พร้อมดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 67,028.98 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก๊สทก

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนประกอบการค้าร่วมกับจำเลยที่ 1 และนายสำรวย คุ่มแสงขาว นายสำรวยเป็นเพียงสามีที่มีได้จดทะเบียนสมรสของจำเลยที่ 2 นายสำรวยจึงไม่ได้เป็นตัวแทนหรือเป็นหุ้นส่วนของจำเลยที่ 2 และเหตุที่เกิดขึ้นนายสำรวยมิได้เป็นฝ่ายขับรยณต์โดยประมาท แต่เกิดจากความประมาทของฝ่ายโจทก์เองที่ไม่ทำเครื่องกั้นทางรถไฟและไม่ให้สัญญาณในขณะที่รถไฟแล่นผ่านทางทั้งค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องสูงเกินไป ความจริงโจทก์เสียหายไม่เกิน 5,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรยณต์คั่นหมายเลขทะเบียน บ-6918 ลพบุรี ไว้จากจำเลยที่ 1 โดยมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรียมิตรจำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อไปใช้ แต่จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพราะนายสำรวย คุ่มแสงขาว ผู้ขับรยณต์คั่นดั่งกล่าวไม่ได้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นตัวแทนจำเลยที่ 1 และก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 โอนสิทธิการเช่าซื้อรยณต์คั่นดั่งกล่าวให้แก่นายสำรวยโดยความยินยอมของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรียมิตรจำกัด แล้ว จำเลยที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสียในรยณต์คั่นดั่งกล่าวอีกต่อไป สัญญาประกัน

ภัยที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยไว้จากจำเลยที่ 1 จึงสิ้นผลบังคับไปทันทีในวันที่ 22 เมษายน 2535 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 โอนสิทธิการเข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ นายสำรวจตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป ข้อที่ 1.13 ทั้งเหตุที่รถไฟกับรถยนต์ชนกันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างของโจทก์เอง จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และโจทก์เสียหายไม่เกิน 20,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 3 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 67,028.98 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 ด้วย นอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เดิมจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเข้าซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน บ-6918 ลพบุรี จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด และทำสัญญาประกันภัยค้ำจุนรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยที่ 3 ระบุชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด เป็นผู้รับประกันภัย มีระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2534 สิ้นสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2535 ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2535 จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือโอนสิทธิการเข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ นายสำรวจ คู่สมรสของ โจทก์ โดยได้รับความยินยอมจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร

จำกัด หลังจากนั้นวันที่ 7 ตุลาคม 2535 เวลา 7.45 นาฬิกา นายสำรวจกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์โดยขับรถยนต์คันดังกล่าวด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ขบวนรถไฟ
ของโจทก์ชนกับรถยนต์คันดังกล่าวทำให้รถไฟของโจทก์ได้รับความเสียหายและนาย
สำรวจถึงแก่ความตายขณะที่เกิดเหตุละเมิดดังกล่าวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้เป็น
หุ้นส่วนประกอบการค้าร่วมกับนายสำรวจและไม่ได้เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิด
เหตุ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบใช้ค่า
สินไหมทดแทนในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์คันเกิดเหตุดังกล่าวแก่โจทก์
หรือไม่ ปัญหานี้ที่โจทก์ฎีกาประการแรกว่าแม้จำเลยที่ 1 ผู้เข้าซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุ
และเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 แล้วต่อมาได้โอนสิทธิการเข้าซื้อรถยนต์ให้แก่
นายสำรวจ คู่สมรสของนางไป ก็ไม่ทำให้กรรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดบังคับ ตาม
กรรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 1.13 นั้น เห็นว่า ตามกรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 1.13 ระบุว่า
กรรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยโอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น แต่
ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยรถยนต์กับจำเลยที่ 3 เป็นเพียงผู้เข้าซื้อรถยนต์
นั้นจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด ผู้ให้เข้าซื้อ บริษัทดังกล่าวจึงเป็นผู้มี
กรรมสิทธิในรถยนต์ จำเลยที่ 1 เพียงโอนสิทธิการเข้าซื้อตามสัญญาเข้าซื้อรถยนต์
แก่นายสำรวจ เท่านั้นกรรมสิทธิในรถยนต์ยังคงเป็นของบริษัทผู้ให้เข้าซื้อดังกล่าว
มิได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด จึงมิใช่เป็นการที่ผู้เอาประกันภัยโอนรถยนต์ที่เอา
ประกันภัยให้บุคคลอื่น ตามกรรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่สิ้นสุดบังคับ ที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่ากรรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดบังคับนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ส่วนที่โจทก์
ฎีกาว่า จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.8 ตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นนั้น ปรากฏว่าในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ว่าที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยให้จำเลย
ที่ 3 รับผิดชอบต่อโจทก์เพราะนายสำรวจขับรถยนต์คันเกิดเหตุ โดยความยินยอมของ
จำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยและกรรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 2.8 ระบุว่าจำเลยที่ 3 จะ
ถือว่าบุคคลใดซึ่งขับซื้อรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่ง

เป็นผู้เอาประกันภัยเอง เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากที่โจทก์ฟ้องแต่ศาลอุทธรณ์ไม่
วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ข้อนี เพราะเห็นว่าจำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์
เนื่องจากกรรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับอยู่แล้วซึ่งไม่ถูกต้องดังที่ศาลฎีกาได้
วินิจฉัยมาข้างต้นแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3
ข้อนี้ไปโดยไม่ต้องย้อนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ ปัญหานี้ศาลฎีกาเห็นว่า ตาม
คำฟ้องโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุไว้กับ
จำเลยที่ 3 นายสำรวจผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์โดยนาย
สำรวจเป็นหุ้นส่วนประกอบการค้าร่วมกับจำเลยที่ 1 นายสำรวจและจำเลยที่ 1 เป็นผู้
ครอบครองและใช้รถยนต์ และนายสำรวจเป็นตัวแทนจำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 1
ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของนายสำรวจและจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับ
ประกันภัยคำจนรถยนต์คันเกิดเหตุดังกล่าวต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย ตาม
คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวแสดงโดยชัดแจ้งถึงเหตุที่จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบเพราะ
จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์นั้นจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบในเหตุละเมิดตามฟ้องด้วย โดยตามคำฟ้องโจทก์มิได้กล่าวอ้าง
ว่า จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบเพราะเหตุที่นายสำรวจขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้
นั้น โดยความยินยอมของจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยตามกรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.8
แต่อย่างใดเลย เมื่อตามคำฟ้องของโจทก์ โจทก์กล่าวอ้างเหตุที่จำเลยที่ 3 ผู้รับ
ประกันภัยคำจนต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เพราะจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยต้อง
ร่วมรับผิดชอบในเหตุละเมิดด้วยเท่านั้น ดังนี้ เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ผู้เอา
ประกันภัยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยคำจนก็ย่อมไม่
ต้องรับผิดชอบใช้คำสินไหมทดแทนในนามของจำเลยที่ 1 ผู้เอาประกันภัยเพื่อความ
วินาศภัยอันเกิดแก่โจทก์ซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นกลับวินิจฉัยให้จำเลย
ที่ 3 รับผิดชอบต่อโจทก์ โดยเห็นว่านายสำรวจขับรถยนต์คันเกิดเหตุโดยได้รับความ

ยินยอมจากจำเลยที่ 1 ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.8 ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่โจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างตามคำฟ้องว่าจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบโดยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการพิพาทในเหตุนอกเหนือจากที่กล่าวในฟ้อง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และฎีกาของโจทก์ที่ว่าจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.8 จึงถือเป็นฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ อย่างไรก็ดีตามจากเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-อำนวยการ เต็มพันธ์-ธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ